

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2031/2535

นางนิศย์ดา เจนวาณิชย์

โจทก์

นางอารีพันธ์ จโนภาษ กับพวก

จำเลย

นางอารีพันธ์ จโนภาษ ที่ 1 นายยงยุทธ  
จันทร์เกตุ ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นายเจียม ศรีสุกใส ที่ 3 กรมที่ดิน ที่ 4

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสี่ฎีกา มีทางชนะคดี จำเลยที่ 4 เป็นหน่วยราชการของรัฐบาล หากแพคดีก็สามารถชำระหนี้ให้โจทก์ ตามคำพิพากษาได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 157 แผ่นที่ 2)

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 เป็นข้าราชการในได้บังคับบัญชาของจำเลยที่ 4 มีหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับที่ดิน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทโดยจดทะเบียน นิติกรรมเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินทำให้เกิดความเสียหาย แก่โจทก์ ขอให้พิพากษาบังคับให้จำเลยทั้งสี่ชดใช้ ค่าเสียหายแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงินจำนวน 1,292,500 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของเงินจำนวน 940,000 บาท นับ

แต่วันฟ้อง (24 กันยายน 2529) จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ทั้งสี่

จำเลยทั้งสี่ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 154,153)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับจำเลยทั้งสี่ไว้ในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 146)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

---

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิติ-บุญธรรม อยู่พัก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ